

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1411/2530

นาย อนุ วรรัตน์ วรรณกุล ฯ กับพวก

กระทรวงการคลัง

โจทก์

จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 1(1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

กิจการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังมิใช่ราชการส่วนกลางอันต้องด้วยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ข้อ 1(1) โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบ เมื่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนและเป็นการปฏิบัติงานให้แก่จำเลยตามสิทธิของนายจ้างที่จะมีคำสั่งได้ระหว่างนั้นทรัพย์สินของจำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโจทก์มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างประจำของโรงงานยาสูบ 5ซึ่งเป็นหน่วยงานของจำเลย ต่อมาผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติงานซึ่งมิใช่งานในหน้าที่ประจำของโจทก์ทั้งสอง เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินคิดเป็นเงิน60,847 บาท 42 สตางค์ จำเลยได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการ

สอบสวนและมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายนี้ ความจริงโจทก์ทั้งสองมิได้มีส่วนร่วมในเหตุดังกล่าวขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ท 200/2528 ซึ่งให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายจำนวน 60,847 บาท 42 สตางค์

จำเลยให้การว่า ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติงานซึ่งเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผน สัญญาจ้างและตามสภาพการจ้างของจำเลยแล้ว เมื่อโจทก์ทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหาย โจทก์ทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบและคดีนี้ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานและกระทรวงการคลังเป็นราชการส่วนกลางไม่อยู่ในบังคับที่จะถูกฟ้องต่อศาลแรงงานได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่ากระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบต่อกิจการของโรงงานยาสูบ โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของจำเลยเมื่อจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองปฏิบัติจึงเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานได้และข้อเท็จจริงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้กระทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ท. 200/2528 ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ปัญหาแรกมีว่า โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องกระทรวงการคลังเป็นจำเลยหรือไม่ จำเลยอุทธรณ์ว่ากระทรวงการคลังเป็นราชการส่วนกลางอันต้องด้วยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวง

มหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ 1(1) โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลย
ได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่า กระบวนการคลังรวมทั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดกระทรวงการคลังเป็นราชการส่วนกลางตามความ
หมายของประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ข้อ 3
และ ข้อ 5(2) (4) และกระทรวงการคลังมีส่วนราชการที่เป็นกรมและที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเป็นกรมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน
2515 ข้อ 10 รวม 8 ส่วนราชการ ซึ่งหาได้มีโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังรวมอยู่
ด้วยไม่ ทั้งไม่ปรากฏว่าโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการของกรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมในสังกัดกระทรวงการคลังแต่
อย่างใด ดังนั้นกิจการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลังจึงมิใช่ราชการส่วนกลางอัน
ต้องด้วยข้อยกเว้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงานข้อ
1(1) โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการของ
โรงงานยาสูบได้ อุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปมีว่า โจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางหรือไม่
จำเลยอุทธรณ์ว่า คดีนี้มีใช้คดีพิพาทอันเกี่ยวข้องกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้าง
แรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทั้งสองจะฟ้องคดีต่อศาล
แรงงานกลางได้ พิจารณาแล้วเห็นว่าโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบซึ่ง
เป็นกิจการของจำเลยตั้งได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น เมื่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสอง
ได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองมาปฏิบัติหน้าที่แม้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ก็เป็นคำสั่งที่
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการให้มาปฏิบัติงานให้แก่จำเลยตามสิทธิของนายจ้างที่จะ
มีคำสั่งได้ กรณีจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานโดยชอบ และ
จำเลยก็ยังได้ให้การรับว่า ผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลย
ได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเครื่องปั๊มก้านใบยาในวันที่ 18
สิงหาคม 2527 โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนและตามสัญญาจ้างตาม

สภาพการจ้างของจำเลยแล้วเมื่อโจทก์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหาย โจทก์ทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบจำเลย เช่นนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1) ซึ่งโจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางได้"

พิพากษายืน.

(มานะ พ็ญรสนอง-จุนท์ จันทรวงษ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>